

डिजिटल डाटाको वितरण प्रयोग र नियमन निर्देशिका, २०६८



नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
काठमाण्डौ, नेपाल

प्राक्कथन

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विभाग र आयोजनाहरूले अद्यावधिक गरेका डिजिटल एवं नन् डिजिटल डाटाहरू विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी निकायहरूबाट माग्ने क्रम बढिरहेको र विकास निर्माणको क्रमसंगै भविष्यमा यस प्रकारका सूचनाहरू नियमित रूपमा माग भै आउने सम्भावनालाई स्वभाविक रूपमा लिनु पर्ने हुन्छ। यसरी माग अनुरूप वितरण गरिने भू-सूचनाहरू आफैमा महत्वपूर्ण स्रोत भएको हुँदा यस स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न र मूल्यवान स्रोतको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले डिजिटल डाटाको वितरण, प्रयोग र नियमन निर्देशिका, २०६९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। डाटाको अनधिकृत प्रयोग नियन्त्रणका अतिरिक्त डाटाको मात्रा एवं गाम्भीर्यताका आधारमा शुल्क तिर्नुपर्ने यस निर्देशिकाको व्यवस्थाले सूचनाको महत्व वृद्धि गर्नुका साथै माग गर्ने निकायहरूले बिना कुनै झणझट सूचना प्राप्त गर्ने अवस्था सृजना हुनेमा मविध्वस्त छु।

नेपाल सरकारको अति संवेदनशील स्रोतको रूपमा रहेका भू-सूचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्तुत निर्देशिका तर्जुमामा संलग्न कार्यदलका संयोजक एवं नापी विभागका उपमहानिर्देशक श्री मधुसुदन अधिकारी र कार्यदलका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।

धन्यवाद।

दिनेशहरि अधिकारी
सचिव

डिजिटल डाटाको वितरण, प्रयोग र नियमन निर्देशिका, २०६९

प्रस्तावना: भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा कार्यालयहरूबाट समय समयमा विभिन्न कार्यक्रम/आयोजना मार्फत तयार भएका र हुने तथा अन्य निकायहरूले समय समयमा तयार गरी अन्तर्गतका निकाय मार्फत वितरण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएका र हुने डिजिटल डाटाको मागको क्रम वृद्धि भएको सन्दर्भमा, उल्लेखित डाटाहरूको नागरिक र राष्ट्रको सर्वोत्तम हितमा उच्चतम सदुपयोग हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन, डाटा वितरण प्रकृया सरल र सहज बनाउन तथा डाटाको अनधिकृत प्रयोग नियन्त्रण गर्नका निमित्त जग्गा नाप जाँच नियमावली २०५८ को नियम ३६ तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०६५/०९/२३ को निर्णय बमोजिम यो "डिजिटल डाटाको वितरण, प्रयोग र नियमन निर्देशिका, २०६९" लागु गर्न बाञ्छनीय भएकोले नेपाल सरकारले यो निर्देशिका बनाएको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस निर्देशिकाको नाम "डिजिटल डाटाको वितरण, प्रयोग र नियमन निर्देशिका, २०६९" रहेको छ।

(२) यो निर्देशिका स्वीकृत भएको मितिबाट लागु हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय या प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा,-

(क) "मन्त्रालय" भन्नाले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई सम्भन्नु पर्छ।

(ख) "विभाग" भन्नाले मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै विभाग स्तरिय कार्यालयहरूलाई सम्भन्नु पर्छ।

(ग) "महाशाखा" भन्नाले मन्त्रालय तथा विभागहरू अन्तर्गतका महाशाखाहरूलाई सम्भन्नु पर्छ।

(घ) "आयोजना" भन्नाले मन्त्रालय वा विभागहरू अन्तर्गत संचालित आयोजनाहरूलाई सम्भन्नु पर्छ।

(ङ.) "कार्यालय" भन्नाले सबै जिल्लाहरूमा अवस्थित नापी विभाग अन्तर्गतका सम्पूर्ण नापी कार्यालयहरू तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गतका सम्पूर्ण मालपोत कार्यालयहरू तथा सम्पूर्ण भूमिसुधार कार्यालयहरूलाई समेत सम्भन्नु पर्छ।

(च) "सेवा प्रदायक निकाय" भन्नाले मन्त्रालय अन्तर्गतका डिजिटल डाटा वितरण गर्ने विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा कार्यालय सम्भन्नु पर्छ।

(छ) "डिजिटल डाटा" भन्नाले विभाग, आयोजनाहरु र कार्यालयहरुमा भण्डारण गरिएका, वितरणमा रहेका तथा नरहेका अनुसूची-१ मा सूचिकृत गरिएका डाटालाई सम्भन्नु पर्छ।

३. वितरण गर्न निषेधित डिजिटल डाटाहरु: अनुसूची-२ मा उल्लेखित डिजिटल डाटाहरु र प्रचलित नेपाल कानूनले वितरण गर्न रोक लगाईएका डाटाहरु उपलब्ध गराइनेछैन।

४. डिजिटल डाटाको शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था: (१) डाटाको शुल्कको विवरण अनुसूची-३ मा उल्लेख भए वमोजिम हुनेछ।

(२) यस निर्देशिकामा उल्लेख भएको डाटाको हकमा यसै निर्देशिका अनुसार र अन्यको हकमा प्रचलित नेपाल कानूनमा व्यवस्था भएअनुसारको शुल्क लागु हुनेछ।

५. वितरण संरचनाको व्यवस्था : (१) सेवा प्रदायक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको डिजिटल डाटा वितरणनिकाय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकारी मार्फत उपलब्ध गराउने छ।

(२) सेवा प्रदायक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको डिजिटल डाटा वितरणका लागि आवश्यकता अनुसार छुट्टै शाखाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

६. डिजिटल डाटा वितरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) डिजिटल डाटा प्रयोगकर्ताले प्रयोगको प्रयोजन खुल्ने गरी सेवा प्रदायक निकाय प्रमुख समक्ष प्रयोगकर्ता व्यक्ति भएमा अनुसूची-४(क) वमोजिम र संस्था वा निकाय भएमा अनुसूची-४(ख) मा उल्लेखित ढाँचामा निवेदन वा पत्र पेश गर्नु पर्नेछ । सेवा प्रदायक निकायले आवश्यक ठानेमा निवेदक संग थप पुष्ट्याई र प्रमाण माग गर्न सक्नेछ।

(२) प्रयोगकर्ता वा निजका प्रतिनिधिले प्रयोगकर्ता व्यक्तिभएमा अनुसूची-५(क) र प्रयोगकर्ता संस्था वा निकाय भएमा अनुसूची-५(ख) मा उल्लेखित ढाँचा अनुसारको सम्झौता-पत्रमा सहिछाप गरी र अनुसूची-३ अनुसारको शुल्क बुभाई डाटा प्राप्त गर्नेछ।

(३) डिजिटल डाटा डाउनलोड गर्न नसक्ने गरी निशुल्क रुपमा इन्टरनेट मार्फत Preview हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । तर १:१०००००० को vector data निशुल्क डाउनलोड हुने गरी उपलब्ध गराउन सकिने छ।

(४) डाटा माग गर्दा माग कर्ता आफै वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित भै माग गरेको अवस्थामा डिजिटल डाटा एक पटक मात्र कपि (Copy) गर्न मिल्ने CD/DVD वा अन्य उपयुक्त माध्यममा फर्म्याट समेत उल्लेखगरी उपलब्ध गराईने छ।

(५) प्रयोगकर्ताले आफ्नो प्रयोजनको डाटाको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी प्रयोगकर्ता स्वयमको हुनेछ । डाटा प्राप्त गरे पश्चात निजको प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नसकिने भएमा

सेवा प्रदायक निकाय जिम्मेवार हुने छैन । तर, डाटा प्राप्त गरेको तीन महिना भित्र, वितरित डाटा CD/DVD विग्रिने जस्ता सामान्य प्राविधिक कारणले डाटा प्रयोग हुन नसके, सेवा प्रदायक निकायले आवश्यक छानविन गरी पुनः कपी गरी दिन सक्नेछ ।

- (६) कुनै पनि विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई सेवा प्रदायक निकायले यसै निर्देशिका बमोजिम उपलब्ध गराउन सक्नेछ तर आवश्यक ठानेमा नापनक्सा समितिको स्वीकृती पश्चात मात्र माग बमोजिमको डाटा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
- (७) भू-सूचना तथा अभिलेख विभागमा र कित्तानापी महाशाखामा भण्डारण गरिएका डाटा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विभाग तथा महाशाखाबाट सिधै उपलब्ध गराइनेछैन । तर कार्यालयमा कुनै कारणवस डाटा उपलब्ध हुन नसके कार्यालयको माग तथा तालुक विभागको सिफारिसमा उपलब्ध गरी गराई कार्यालयमा डाटा पुनस्थापन गर्न सकिने छ र ती डाटा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सम्बन्धित कार्यालयबाट नै उपलब्ध गराइनेछ ।
- (८) सेवा प्रदायक निकायले डाटा वितरण गरेको डाटाको विवरण अद्यावधिक अभिलेख राख्नेछ ।
- (९) डाटा खरिद कर्तालाई प्रत्येक वितरित डाटाको Metadata समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
- (१०) वितरित प्रत्येक डाटा Layer संग त्यसको Spatial reference file वा Co-ordinate System File अनिवार्यरूपमा संलग्न हुनुपर्नेछ ।

७. डाटाको अनधिकृत प्रयोग, नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धी ब्यवस्था: (१) कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको डाटा सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

- (२) प्रयोगकर्ताले प्राप्त गरेको डाटा कुनै पनि किसिमले अर्को पक्षलाई वितरण गर्न पाउने छैन ।
- (३) दफा ७(१) र ७(२) को ब्यवस्थाको बर्खिलाप कुनै किसिमको क्याकलाप भएको पाईएमा वा उजुरी गुनासो प्राप्त भएमा सेवा प्रदायक निकायले आवश्यक अनुगमन गरी गराई प्रचलित नेपाल कानून अनुसार कार्यवाही अगाडी बढाउने छ । तर माग गरे बमोजिम प्रयोग गरी प्रशोधित सामग्री (Value Added Products) उत्पादन गरी त्यस्ता सामग्री कानून बमोजिम वितरण गर्ने कामलाई यसले बाधा पुर्याइएको मानिने छैन ।
- (४) आफ्नो स्वामित्वमा रहेको डाटा अनधिकृत प्रयोग भएको पाईएमा वा उजुरी गुनासो प्राप्त भएमा सेवा प्रदायक निकायले आवश्यक अनुगमन गरी गराई प्रचलित नेपाल कानून अनुसार कार्यवाही अगाडी बढाउने छ ।

- (५) दफा ७(१), ७(२) र ७(४) को व्यवस्थाको बर्खिलाप कृयाकलाप भए नभएको विषयमा सेवा प्रदायक निकायले प्राविधिक रूपले डाटा चेकजाँच गराई अनुसन्धान गर्न सक्नेछ।
- (६) माथि जुनसुकै कुरा उल्लेख भएतापनि कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायको निजी सम्पत्तिको गोपनियता भंग हुने गरी हकभोग र स्वामित्वका विवरण वितरण गरिने छैन। तर राष्ट्रिय सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण, दैवि प्रकोप तथा भू-उपयोगका लागि सरकारी निकायबाट डाटा माग भएमा *भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको स्वीकृति लिई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन।
- (७) सेवा प्रदायक निकायले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको डाटा अनधिकृत प्रयोग भए नभएको विषयमा आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्न सक्नेछ।

८. कार्यविधी संशोधन तथा परिमार्जन सम्बन्धी व्यवस्था : यस निर्देशिकामा आवश्यकता अनुसार संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने अधिकार मन्त्रालयमा रहनेछ।

९. बाधा अड्काउ फुकाउने सम्बन्धी व्यवस्था : यस निर्देशिकाको प्रयोग सम्बन्धमा आइपर्ने बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार सम्बन्धित डाटा वितरक निकायको सिफारिसमा मन्त्रालयलाई हुनेछ।

* माननीय मन्त्रीस्तरबाट मिति २०८३/०२/०५मा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखस्तरबाटै निर्णय गरी माग बमोजिमको डिजिटल डाटा उपलब्ध गराउन अधिकार दिने निर्णय भएको।

अनुसूची-१
(दफा २(७) सँग सम्बन्धित)
डिजिटल डाटाको सूची

१. नापी विभाग अन्तर्गत :-

(क) स्थलरूप नापी महाशाखामा भण्डारण गरिएका :-

१. विभिन्न नगरपालिका, उप-महानगरपालिका तथा महा-नगरपालिकाको ठूला माननापमा स्थलरूप नक्सा प्रकाशित गर्ने क्रममा तयार भएका स्पेसियल डिजिटल डाटा
२. विभिन्न माननापमा विभिन्न किसिमका नक्साहरू तयार गरी प्रकाशित गर्ने क्रममा तयार भएका स्पेसियल डिजिटल डाटा
३. विभिन्न माननापमा विभिन्न किसिमका नक्साहरू तयार गरी प्रकाशित भै सकेका नक्साहरू स्क्यान गरिएका डिजिटल डाटा
४. विभिन्न समयमा खिचिएका हवाई फोटोहरूलाई स्क्यान गरिएका डिजिटल डाटा
५. हवाई फोटोहरूबाट समय समयमा नक्सा कम्पाइलेशन गर्ने क्रममा तयार भएका हवाई फोटो नियन्त्रण बिन्दुहरूको डिजिटल डाटा
६. राष्ट्रिय आधारभूत स्थलरूप नक्साहरू अद्यावधिक गर्ने क्रममा प्राप्त सेटेलाइट इमेज डाटा
७. यसै अनुसूचीको दफा १(क)६ मा उल्लिखित नक्साहरू अद्यावधिक गर्ने क्रममा तयार भएका सेटेलाइट अर्थोफोटो इमेज डाटा
८. माथि दफा १ (क)६ मा उल्लिखित नक्साहरू अद्यावधिक गर्ने क्रममा तयार भएका स्पेसियल डिजिटल डाटा

(ख) खगोल तथा भू-मापन महाशाखामा भण्डारण गरिएका :-

१. त्रिकोणमितीय तथा ट्राभर्स प्रविधि मार्फत स्थापित विभिन्न दर्जाका नियन्त्रण बिन्दुहरूको डिजिटल नियामक सूची (Coordinate List) तथा सम्बन्धित विवरण कार्ड (D-Card) ।
२. जि. पि. एस. प्रविधिबाट स्थापित विभिन्न दर्जाका नियन्त्रण बिन्दुहरूको डिजिटल नियामक सूची (Coordinate List) तथा सम्बन्धित विवरण कार्ड(D-Card) ।
३. विभिन्न दर्जाका स्थापित उचाई बिन्दुहरू (Bench Mark) डिजिटल उचाई सूची (Elevation List) तथा सम्बन्धित विवरण कार्डहरू ।
४. ग्राभिटी बिन्दुहरूका मान (Value) को डिजिटल सूची तथा सम्बन्धित विवरण कार्ड (D- Card) ।

(ग) कित्तानापी महाशाखा तथा नापी कार्यालयहरूमा भण्डारण गरिएका :-

१. डिजिटल कित्तानापी प्रणाली स्थापना गर्न नापी कार्यालयहरूले फिल्ड सर्भे गरी संकलन गरेका Parcel Data तथा Coordinate x, y, z Data हरू ।
२. जग्गासंग सम्बन्धित हकभोगको विवरण ।
३. जग्गासंग सम्बन्धित हकभोगको विवरण सम्बन्धी कागजातको मिसिलको स्क्यान इमेज डाटा ।
४. जग्गासंग सम्बन्धित विवरणहरू : फिल्डबुक, प्लटरजिष्टर आदिको कम्प्युटर प्रविष्ट डाटा वा स्क्यान इमेज डाटा ।

(घ) राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना पूर्वाधार आयोजनामा भण्डारण गरिएका :-

१. राष्ट्रिय स्थलरूप (मान नाप १:२५,००० र १:५०,०००) आधार नक्साहरूका आधारमा तयार भएका राष्ट्रिय स्थलरूप आधारभूत स्पेसियल डाटा ।
२. राष्ट्रिय स्थलरूप आधारभूत स्पेसियल डाटाका आधारमा तयार भएको विभिन्न माननाप (१:१,००,०००, १:२,५०,०००, १:५,००,००० र १:१०,००,०००) तथा जिल्लागत स्पेसियल डाटा ।
३. शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रहरूको अर्थोफोटो इमेजडाटा (माननाप १:५,००० र १:१०,०००) ।
४. पाँचै विकास क्षेत्रको भौगोलिक नामको प्रकाशित सूचीको डाटा ।
५. वि.सं. २०५८ को राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा तयार गरी प्रकाशित "The Population and Socio-Economic Atlas of Nepal" को डिजिटल स्वरूप ।
६. राष्ट्रिय स्थलरूप आधार नक्साहरूलाई स्क्यान तथा जियोरेफरेन्स गरी तयार भएका ईमेज डाटा ।
७. FAO बाट हस्तान्तरण भै वितरणका लागि प्राप्त भएको SOTER Digital Soil and Terrain Data of Nepal.
८. ग.वि.स./न.पा. का A३ साइजमा प्रिन्ट गर्न उपयुक्त, १५० dpi का ईमेज डाटा ।
९. गाविस स्तरसम्मको सिमाना भएको नेपालको डिजिटल डाटा ।

२. भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा भण्डारण गरिएका :-

१. देशभरिका विभिन्न मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयहरूबाट संकलित राजस्व, रजिस्ट्रेशन दस्तुरको बाँडफाड, पारित लिखत, निजी एवम् सरकारी (सार्वजनिक जग्गा, जग्गाधनी र कित्ता संख्या, मुद्दा सम्बन्धी केन्द्रीय डिजिटल डाटा ।

३. भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग एवम् भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र नापी विभाग अन्तर्गत कार्यालयहरूमा भण्डारण गरिएका :-

१. जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालयहरूको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताका आधारमा तयार भएका विभिन्न किसिमका हकभोगसँग सम्बन्धित विवरण कम्प्युटरमा प्रविष्ट भै तयार भएका विभिन्न जिल्लाका डाटा ।
२. जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालयहरूको रोक्का लगतका आधारमा तयार भएका रोक्का विवरण कम्प्युटरमा प्रविष्ट भै तयार भएका विभिन्न जिल्लाका डाटा ।
३. जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयहरूमा विद्यमान पारित लिखतहरू तथा जग्गामा हकभोग कायम गर्ने क्रममा तयार भएको तामेली मिसिल कागजातहरूका स्क्यान ईमेज डाटा ।
४. जिल्लास्थित नापी कार्यालयहरूमा रहेका कित्तानापी नक्साहरूको अभिलेख राख्ने उद्देश्यले संकलित एमोनिया प्रिन्टका स्क्यान ईमेज डाटा ।
५. जिल्लास्थित नापी कार्यालयहरूमा रहेका फिल्डबुकहरूको स्क्यान ईमेज डाटा ।
६. जिल्लास्थित नापी कार्यालयहरूमा रहेका प्लट रजिष्टरहरू स्क्यान गरी तथा तीनमा रहेको विवरण कम्प्युटर प्रविष्ट गरी तयार भएको डाटा ।
७. जिल्लास्थित नापी कार्यालयहरूमा रहेका कित्तानापी नक्साहरू डिजिटाइज गरी तयार भएका डाटा ।
८. घर जग्गाको मूल्याङ्ककन सम्बन्धी डिजिटल डाटा ।
९. संकलित राजस्व सम्बन्धी डिजिटल डाटा ।
१०. रजिस्ट्रेशन दस्तुरको बाँडफाँडको विवरण ।
११. पारित लिखतको संख्यात्मक डिजिटल डाटा ।
१२. निजी जग्गाको संख्यात्मक डिजिटल डाटा ।
१३. जग्गा धनी र कित्ताको संख्यात्मक डिजिटल डाटा ।

४. राष्ट्रिय भू-उपयोग आयोजनामा भण्डारण गरिएका :-

१. जिल्लास्तरीय भू-उपयोग डाटा Present Land Use Data Land Use Zoning Data GIS Data of Land Resource Data Profile
२. गाउँ विकास समितिस्तरीय भू-उपयोग डाटा Present Land Use Data Land Use Zoning Data Soil Map Data GIS Data of Land Resource Data Profile
५. मन्त्रालय, विभाग, आयोजना र कार्यालयसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, स्मारिका, आचार संहिता र प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरूको डिजिटल स्वरूप ।
६. माथि उल्लिखित डाटाहरूको निर्माण, विकास तथा परिमार्जन गर्ने क्रममा तयार भएका मेटाडाटा तथा सम्बन्धित विवरणहरू ।

अनुसूची-२
(दफा ३(१) सँग सम्बन्धित)
वितरण नगरिने डिजिटल डाटाको सूची

१. नापी विभाग अन्तर्गत :-

(क) स्थलरूप नापी महाशाखामा भण्डारण गरिएका :-

१. नेपाल-भारत एवं नेपाल-चीन सिमानाको स्ट्रिप नक्सा।

२. नेपाल-भारत एवं नेपाल-चीनको अन्तराष्ट्रिय सिमा स्तम्भहरूको विस्तृत विवरण।

(ख) राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना पूर्वाधार आयोजनामा भण्डारण गरिएका :- नापनक्सा समितिबाट संवेदनशील भनि रोक लगाईएका नक्सा सिटहरूका डाटा।

(ग) राष्ट्रिय भू-उपयोग आयोजनामा भण्डारण गरिएका :- Land use zoning data (राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९ कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेकोले)

*अनुसूची-३

(डिजिटल डाटाको वितरण, प्रयोग र नियमन निर्देशिका, २०६९ को दफा ४ सँग सम्बन्धित)

डिजिटल डाटाको शुल्क सूची

क. सं.	डाटा भण्डारण रहेको निकाय	डाटा तथा शुल्कको विवरण	मूल्य ने. रु.	कैफियत
१	भौगोलिक सूचना पूर्वधार महाशाखा	१. स्थलरूप नक्सा डाटा		
		१:२५०००, १:५००००, १:१०००००, १:२५०००० र १:५००००० माननापका Digital Topographical Data सबै लेयर एक मुष्ट प्रति सिट (आवश्यकता अनुसार लेयर (हरु) मात्र पनि प्राप्त गर्न सकिने), लेयरको प्रति सिट दर :	१०००	
		२. प्रति सिट Layer wise:		
		क) Administrative boundary	१००	
		ख) Transportation	२००	
		ग) Building	६०	
		घ) Land Cover	३००	
		ङ) Hydrography	२४०	
		च) Contour	२४०	
		छ) Designated Area	२०	
		ज) Utility Line	२०	
		३. १:५००,००० माननापको Digital Topographical Data सबै लेयर एक मुष्ट प्रति सिट	१०००	
		४. माननाप १:२५,०००, १:५०,००० Image of Topographic Map प्रतिसिट	१८०	
		५. Soil and Terrain Data (SOTER) Digital data of Nepal	१०००	
		६. Digital Ortho Image (१:५००० माननापको Ortho नक्सा बनाउन तयार भएको रु ५०० प्रति व. कि.मी.) प्रति सिट	३१२५	
		७. Digital Ortho Image (१:१०००० माननापको Ortho नक्सा बनाउन तयार भएको रु २०० प्रति व. कि.मी.) प्रति सिट	५०००	

* माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०८०/०८/२१को निर्णयबाट सम्बन्धित विभागीय प्रमुखस्तरबाटै निर्णय गरी माग बमोजिमको डिजिटल डाटा उपलब्ध गराउन अधिकार दिने निर्णय भएको।

१	भौगोलिक सूचना पूर्वाधार महाशाखा	८. Generalized District wise Digital data प्रति सिट आवश्यकता अनुसार लेयर(हरू) मात्र पनि प्राप्त गर्न सकिने, लेयरको प्रति सिट दर:	२०००	
		९. Generalized District wise Digital data प्रति सिट;		
		(क) Administrative boundary	२००	
		(ख) Transportation	४००	
		(ग) Building	१२०	
		(घ) Land Cover	६००	
		ड) Hydrography	४८०	
		(च) Contour	४८०	
		(छ) Designated Area	४०	
		(ज) Utility Line	४०	
		१०. District Map Digital data (JPEG file) प्रति सिट	२००	
		११. VDC Map Digital data (१५० DPI JPEG file) प्रति सिट	५०	
		१२. लाईडार सर्वेवाट संकलित डाटाहरुको शुल्क (प्रति वर्ग कि. मि.)		
		क) प्रशोधित लाईडार प्वाइन्ट क्लाउड डाटा १) १०० वर्ग कि.मी. सम्म २) १०१-५०० वर्ग कि.मी सम्म ३) ५०१-१००० वर्ग कि.मी सम्म ४) १००० वर्ग कि.मी भन्दा माथि जतिसुकै	१५०००।- ११२५०।- ७५००।- ३७५०।-	
		ख) समोच्च रेखा डाटा १) १०० वर्ग कि.मी. सम्म २) १०१-५०० वर्ग कि.मी सम्म ३) ५०१-१००० वर्ग कि.मी सम्म ४) १००० वर्ग कि.मी भन्दा माथि जतिसुकै	३०००।- २२५०।- १५००।- ७५०।-	
		ग) डिजिटल सर्फेस मोडल डाटा १) १०० वर्ग कि.मी. सम्म २) १०१-५०० वर्ग कि.मी सम्म ३) ५०१-१००० वर्ग कि.मी सम्म ४) १००० वर्ग कि.मी भन्दा माथि जतिसुकै	४०००।- ३०००।- २०००।- १०००।-	
		घ) डिजिटल टेरार्यन मोडल डाटा १) १०० वर्ग कि.मी. सम्म २) १०१-५०० वर्ग कि.मी सम्म ३) ५०१-१००० वर्ग कि.मी सम्म ४) १००० वर्ग कि.मी भन्दा माथि जतिसुकै	५०००।- ३७५०।- २५००।- १२५०।-	

१	भौगोलिक सूचना पूर्वधार महाशाखा	ड) आर. जि. वि. अर्थोमोजायक डाटा १) १०० वर्ग कि.मी. सम्म २) १०१-५०० वर्ग कि.मी सम्म ३) ५०१-१००० वर्ग कि.मी सम्म ४) १००० वर्ग कि.मी भन्दा माथि जतिसुकै	६००० १- ४५०० १- ३००० १- १५०० १-	
		१३. बुँदा नं १२ मा उल्लेखित उक्त डाटाहरुका हकमा कुनै निश्चित भू-भागको उप-बुँदा (क) देखि (ड) सम्मका सम्पूर्ण सेट खरिद गर्न माग भएमा (प्रति वर्ग कि.मी.) १) १०० वर्ग कि.मी. सम्म २) १०१-५०० वर्ग कि.मी सम्म ३) ५०१-१००० वर्ग कि.मी सम्म ४) १००० वर्ग कि.मी भन्दा माथि जतिसुकै	२५००० १- १८७५० १- १२५०० १- ६२५० १-	
		१४. काठमाडौँ उपत्यकाको अर्थोमोजायक डाटा (RBG Orthomosaic) प्रति सिट (३९ वर्ग कि.मी.)	५,००० १-	
		१५. सम्पूर्ण नेपाल भरीको आधारभूत राष्ट्रिय स्थलरूप डाटा (सबै लेयरहरू)	३,००,०० ० १-	
		१६. कुनै निश्चित स्थानीय-तहको आधारभूत राष्ट्रिय स्थलरूप डाटा (सबै लेयरहरू) प्रति स्थानीय तह:-		
		क) न. पा./उ. म. न. पा./म. न. पा.	२,००० १-	
		ख) गा. पा.	१,००० १-	
		१७. माननाप १:१०,००,००० को स्थलरूप आधारभूत क्सा (सबै लेयरहरू) निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिनेछ।		
		१८. स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक सिमाना सम्बन्धी डिजिटल डाटा (shape file) निःशुल्क उपलब्ध गराउन सकिनेछ।		
२	स्थलरूप नापी तथा भूउपयोग व्यवस्थापन महाशाखा	१. जिल्ला स्तरीय भूउपयोग डाटा;		
		(क) Present landuse data (प्रति वर्ग कि.मी.)	५	
		(ख) GIS data of land resource data प्रति वर्ग कि.मी. (Land use zoning data बाहेक)	५	
		(ग) District Profile प्रति थान	२००	
		२. गाउँपालिका/नगरपालिका स्तरीय भू- उपयोग डाटा (प्रति वर्ग कि.मी.)		
		(क) Present Land Use Data	५०	
		(ख) Soil Map Data	५०	

२	स्थलरूप नापी तथा भूउपयोग व्यवस्थापन महाशाखा	(ग) Land Capability data	५०	
		(घ) Profile प्रति थान	१०००	
		३. विभिन्न समयमा खिचिएका हवाई फोटोहरूको स्क्यान इमेज (प्रति इमेज)	३००	
		४. चिनिया सरकारसंग सम्झौता भई उपलब्ध भएका सेटेलाइट इमेज डाटा निःशुल्क उपलब्ध गराउन गर्ने प्रयोजनका लागि। सकिनेछ। (उल्लेखित डाटा सरकारी निकाय तथा शैक्षिक संस्थालाई अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रयोजनको लागि मात्र उपलब्ध गराउन सकिनेछ। निजी संस्थालाई उपलब्ध गराइने छैन।)		
३	खगोल तथा भू-मापन महाशाखा	१. दर्जा अनुरूपको नियन्त्रण विन्दुको नियामक (विवरण कार्ड सहित)		
		प्रति प्रथम दर्जा नियन्त्रण विन्दु	३०००	
		प्रति दोश्रो दर्जा नियन्त्रण विन्दु	२५००	
		प्रति तेश्रो दर्जा नियन्त्रण विन्दु	१५००	
		प्रति चौथो दर्जा नियन्त्रण विन्दु	१०००	
		२. दर्जा अनुरूपको नियन्त्रण विन्दुको उचाइमान (विवरण कार्ड सहित)		
		प्रति उच्च दर्जा उचाइ विन्दु	१०००	
		प्रति निम्न दर्जा समतलन विन्दु	२५०	
		३. ग्राभिटीमान (विवरण कार्ड सहित)		
		प्रति ग्राभिटी विन्दु	१०००	
		४. CORS Station बाट संकलित डाटाहरूको शुल्क		
		क. २४ hr CORS RINEX डाटा with १ sec frequency for Post-Processing	२००	
		ख. २४ hr CORS RINEX डाटा with १५ sec frequency for Post-Processing	१००	
		ग. १ hr CORS RINEX डाटा with १ sec frequency for Post-Processing	१०	
		घ. १ hr CORS RINEX डाटा with १५ sec frequency for Post-Processing	५	
		ङ. RTK Correction Services Unlimited Subscription १ month	१००००	
		च. RTK Correction Services Unlimited Subscription ३ months	२७०००	
		छ. RTK Correction Services Unlimited Subscription १२ months	९६०००	
		ज. GNSS Post-Processing Service per point per १ hour of data	१०	
		५. Geoid Data		
		क. Geoid N-Separation (per point)	२००	
		ख. प्रति विन्दु Geoid determined orthometric उचाई	१०००	

		ग. Geoid प्रति १०० वर्ग कि.मी.सम्म (बिकरि एकाई १०० वर्ग कि.मी.)	१००००	
४	कित्तानापी महाशाखा तथा नापी कार्यालयह रुमा	१. कित्तानापी नक्सा (संधियारको कित्ता समेत देखिने गरी) प्रति कित्ता	५०	
		२. Numerical विधिबाट तयार भएको कित्तानापी नक्सा (संधियारको कित्ता तथा नियामक समेत देखिने गरी)		
		(क) पहिलो कित्ता	१५०	
		(ख) थप प्रति कित्ता (आपसमा जोडिएको)	५०	
		३. जग्गाको हकभोग सम्बन्धी विवरण		
		(क) पहिलो कित्ता	५०	
		(ख) थप प्रति कित्ता (आपसमा जोडिएको)	५	
		४. फिल्डबुक/ प्लटरजिष्टरको कम्प्युटर प्रविष्ट डाटा वा स्क्यान ईमेज डाटा प्रति कित्ता	५०	
		५. जग्गाको हकभोग कायम गर्दा तयार मिसिलको स्क्यान ईमेज डाटा		
		(क) पहिलो पाना	५०	
५	भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग	(ख) थप प्रति पाना	५	
		६. कित्ता नापी नक्सा स्क्यान ईमेज प्रति सिट	५००	
		१. लिखत स्क्यान ईमेज		
		(क) पहिलो पाना	५०	
		(ख) थप प्रति पाना	१५	
		२. मोठ श्रेष्ठा विवरण		
		(क) पहिलो कित्ता	५०	
		(ख) थप प्रति कित्ता	५	
		३. रोक्का विवरण		
		(क) पहिलो कित्ता	५०	
		(ख) थप प्रति कित्ता	५	
		४. कार्यालयहरुबाट निःशुल्क प्राप्त हुने :-		
		(क) घर जग्गाको मूल्याङ्कन सम्बन्धी डिजिटल डाटा।	निःशुल्क	
		(ख) संकलित राजस्व सम्बन्धी डिजिटल डाटा।	निःशुल्क	
		(ग) रजिष्ट्रेशन दस्तुर बाँडफाडको विवरण।	निःशुल्क	
		(घ) पारित लिखतको सङ्ख्यात्मक डिजिटल डाटा।	निःशुल्क	
		(ङ) जग्गाधनी र कित्ताको सङ्ख्यात्मक डिजिटल डाटा।	निःशुल्क	

अनुसूची-४(क)
(दफा ६(१) सँग सम्बन्धित
व्यक्तिगत निवेदनको ढाँचा

श्रीमान् प्रमुखज्यू,

..... विभाग/आयोजना / कार्यालय,

..... ।

मिति: २० / /

विषय : डिजिटल डाटा बारे।

प्रस्तुत विषयमा म/हामीलाई देहाय बमोजिमका डिजिटल डाटा निम्न प्रयोजनका लागि आवश्यक परेकोले नियमानुसार उपलब्ध गराई दिन हुन अनुरोध छ।

माग गरेको डिजिटल डाटाको विवरण :-

माग गरेको डिजिटल डाटाको प्रयोगको प्रयोजनको विवरण :-

माथि उल्लेखित विवरण ठिक साँचो छ, भूछा ठहरे कानून बमोजिम सहुला बुभाउँला।

संलग्न प्रमाण :-

नगरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

प्रतिनिधि पठाई माग गरेकोमा

निवेदक

प्रतिनिधिको दस्तखत :-

प्रतिनिधिको नाम, थर :-

ठेगाना :-

नगरिकता प्रमाण पत्र नं :-

जारी गर्ने कार्यालय :-

मिति :-

फोन नं :-

मोबाईल नं :-

ईमेल :-

निवेदकको दस्तखत :-

नाम, थर :-

ठेगाना :-

नगरिकता प्रमाण पत्र नं :-

जारी गर्ने कार्यालय :-

मिति :-

फोन नं :-

मोबाईल नं :-

ईमेल :-

अनुसूची- ४ (ख)

(दफा ६(१) सँग सम्बन्धित)

संस्था वा निकायले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा

मिति: २० / /

विषय : डिजिटल डाटा बारे।

.....विभाग/आयोजना/कार्यालय,
..... ।

प्रस्तुत विषयमा यस संस्था वा निकायलाई देहाय बमोजिमका डिजिटल डाटा निम्न प्रयोजनका लागि आवश्यक परेकोले नियमानुसार उपलब्ध गराई दिन हुन अनुरोध छ।

माग गरेको डिजिटल डाटाको विवरण :-

माग गरेको डिजिटल डाटाको प्रयोगको प्रयोजनको विवरण :-

संलग्न :-

प्रतिनिधिको परिचय पत्रको प्रतिलिपि

प्रतिनिधिको

दस्तखत :-

(.....)

प्रतिनिधिको नाम, थर :-

नाम, थर :-

दर्जा :-

दर्जा

फोन नं :-

मोबाईल नं :-

ईमेल :-

अनुसूची-५ (क)
(दफा ६(२) सँग सम्बन्धित
प्रयोगकर्ता व्यक्तिभएमा सम्भौता-पत्रको ढाँचा

सम्भौता-पत्र

सेवा प्रदायक निकाय (यसपछि पहिलो पक्ष भनिएको) र डिजिटल डाटा प्रयोगकर्ता (यसपछि दोश्रो पक्ष भनिएको) बिच दोश्रो पक्षले देहाएको प्रयोजनका लागि माग गरेको देहाए बमोजिमको डाटा देहाएका शर्तहरूका अधिनमा लिनदिन मञ्जूर भै यो सम्भौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी लियौं दियौं।

सेवा प्रदायक निकाय - पहिलो पक्ष	डिजिटल डाटा प्रयोगकर्ता - दोश्रो पक्ष

- दोश्रोपक्षबाट डाटाको शुल्क वापत पहिलो पक्षको नम्बर मिति २० / / को नगदी रसिद वा भौचर नम्बर मिति २० / / को ने. रा. बैंकको भौचर बाट रु. रकम प्राप्त भएको ।
- माग गरेको डाटाको विवरण :-
- माग गरेको डाटाको प्रयोजनको विवरण :-

पालना गर्न पर्ने शर्तहरू :-

१. दोश्रो पक्षले पहिलो पक्षसँग उल्लेखित डिजिटल डाटा यथा अवस्थामा CD/DVD मा नियमानुसार बुझी लिएँ।
२. माथि उल्लेखित डाटा दोस्रो पक्षले उल्लेखित प्रयोजनका निमित्त मात्र प्रयोग गर्नेछु। अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने छैन।
३. प्राप्त डाटा दोस्रो पक्षले अन्य तेश्रो पक्ष वा व्यक्तिलाई विक्री गर्ने, भाडामा दिने, वा पुनः वितरण गर्ने कृयाकलाप गर्ने गराउने छैन
४. माथि उल्लेखित डाटा उल्लेखित प्रयोजनमा प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका सामग्री (Value Added Products), पेश/प्रकाशन गर्ने रिपोर्ट, अनुसंधान प्रतिवेदनमा दोस्रो पक्षले श्रोतमा पहिलो पक्षको नाम र डाटा प्राप्त मिति उल्लेख गर्नेछु।
५. दोश्रो पक्षले माथि उल्लेख भएका डाटाहरू आफ्नै जिम्मेवारीमा प्रयोग गर्नेछु। डाटाबाट आउने कुनैपनि नतिजाको लागि पहिलो पक्ष उत्तरदायी हुने छैन।

६. दोश्रो पक्षले डिजीटल डाटा सम्बन्धी प्रचलित नीति तथा नेपाल कानूनका व्यवस्थाहरु पूर्णरूपमा पालना गर्नु गर्नेछ।
७. उपरोक्त सर्तहरुको बर्खिलाप भए प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कारवाही तथा सजाय भोग्न तयारछ।

पहिलो पक्षको तर्फबाट सहिछाप गर्ने :-

दस्तखत :-

नाम थर :-

दर्जा :-

कार्यालय :-

मिति :- २०

फोन नं :-

मोबाईल नं :-

ईमेल :-

साक्षी :-

दस्तखत :-

नाम थर :-

दर्जा :-

कार्यालय :-

मिति :- २०

फोन नं :-

मोबाईल नं :-

ईमेल :-

दोश्रो पक्षको तर्फबाट सहिछाप गर्ने :-

दस्तखत :-

नाम थर :-

ठेगाना :-

मिति :- २०

फोन नं :-

मोबाईल नं :-

ईमेल :-

साक्षी :-

दस्तखत :-

नाम थर :-

ठेगाना :-

मिति :- २०

फोन नं :-

मोबाईल नं :-

ईमेल :-

अनुसूची-५(ख)
(दफा ६(२) सँग सम्बन्धित)
प्रयोगकर्ता संस्था वा निकाय भएमा सम्झौता-पत्रको ढाँचा

सम्झौता-पत्र

सेवा प्रदायक निकाय (यसपछि पहिलो पक्ष भनिएको) र डिजिटल डाटा प्रयोगकर्ता (यसपछि दोश्रो पक्ष भनिएको) बिच दोश्रो पक्षले देहाएको प्रयोजनका लागि माग गरेको देहाए बमोजिमको डाटा देहाएका शर्तहरूका अधिनमा लिनदिन मञ्जूर भै यो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी लियोँ दियोँ।

सेवा प्रदायक निकाय - पहिलो पक्ष	डिजिटल डाटा प्रयोगकर्ता - दोश्रो पक्ष

- दोश्रोपक्षबाट डाटाको शुल्क बापत पहिलो पक्षको नम्बर मिति २० / / को नगदी रसिद वा भौचर नम्बर..... मिति २० / / को ने. रा. बैंकको भौचर बाट रु./ रकम प्राप्त भएको ।
- माग गरेको डाटाको विवरण :-
- माग गरेको डाटाको प्रयोजनको विवरण :-

पालना गर्न पर्ने शर्तहरू :-

१. दोश्रो पक्षले पहिलो पक्षसंग उल्लेखित डिजीटल डाटा यथा अवस्थामा CD/DVD मा नियमानुसार बुझि लिएँ।
२. माथि उल्लेखित डाटा दोस्रो पक्षले उल्लेखित प्रयोजनका निमित्त मात्र प्रयोग गर्नेछ। अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने छैन।
३. प्राप्त डाटा दोस्रो पक्षले अन्य तेश्रो पक्ष वा व्यक्तिलाई विक्री गर्ने, भाडामा दिने, वा पुनः वितरण गर्ने कृयाकलाप गर्ने गराउने छैन
४. माथि उल्लेखित डाटा उल्लेखित प्रयोजनमा प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका सामग्री (Value Added Products), पेश/प्रकाशन गर्ने रिपोर्ट, अनुसंधान प्रतिवेदनमा दोस्रो पक्षले श्रोतमा पहिलो पक्षको नाम र डाटा प्राप्त मिति उल्लेख गर्नेछ।
५. दोश्रो पक्षले माथि उल्लेख भएका डाटाहरू आफ्नै जिम्मेवारीमा प्रयोग गर्नेछ। डाटाबाट आउने कुनैपनि नतीजाको लागि पहिलो पक्ष उत्तरदायी हुने छैन।
६. दोश्रो पक्षले डिजीटल डाटा सम्बन्धी प्रचलित नीति तथा नेपाल कानूनका व्यवस्थाहरू पूर्णरूपमा पालना गर्नु गर्नेछ।

७. उपरोक्त सर्तहरूको बखिलाप भए प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कारवाही तथा सजाय भोग्न तयारछ।

पहिलो पक्षको तर्फबाट सहिछाप गर्ने :-

गर्ने :-

दस्तखत :-

नाम थर :-

दर्जा :-

कार्यालय :-

मिति :- २०

फोन नं :-

मोबाईल नं :-

ईमेल :-

साक्षी :-

दस्तखत :-

नाम थर :-

दर्जा :-

कार्यालय :-

मिति :- २०

फोन नं :-

मोबाईल नं :-

ईमेल :-

दोश्रो पक्षको तर्फबाट सहिछाप

दस्तखत :-

नाम थर :-

दर्जा :-

कार्यालय :-

मिति :- २०

फोन नं :-

मोबाईल नं :-

ईमेल :-

साक्षी :-

दस्तखत :-

नाम थर :-

दर्जा :-

कार्यालय :-

मिति :- २० / /

फोन नं :-

मोबाईल नं :-

ईमेल :-

यस निर्देशिकामा विभिन्न निकायमा भण्डारण गरिएको भनिएका डाटाहरु हाल निकायको नाम परिवर्तन वा जिम्मेवारी हेरफेर भएकोले निम्न तालिकामा उल्लेख भए बमोजिमको निकायमा डाटा उपलब्ध हुनेछ

सि. नं.	सम्बन्धित दफा/अनुसूची	निर्देशिकामा उल्लेखित नाम	हालको नाम	कैफियत
१.	दफा २, दफा ७(६),	भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय	भूमि व्यवस्था, सहकारी , सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भएको
२.	अनुसूची-१, अनुसूची-२	स्थलरूप नापी महाशाखा	स्थलरूप नापी तथा भू-उपयोग व्यवस्थापन महाशाखा	महाशाखाको नाम परिवर्तन भएको
३.	अनुसूची-१, अनुसूची-२	राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना पूर्वाधार आयोजना	भौगोलिक सूचना पूर्वाधार महाशाखा	आयोजना बाट महाशाखामा परिवर्तन भएको
४.	अनुसूची-१	भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग	भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग	विभागको नाम परिवर्तन भएको
५.	अनुसूची-१	भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग		नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा गाभिएको
६.	अनुसूची-१	राष्ट्रिय भू-उपयोग आयोजना		स्थलरूप नापी तथा भू-उपयोग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत रहेको